

1501031-93.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104997/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 17391389 - 07º D.P. GUARULHOS, 1198/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2104997 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501031-93.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501031-93.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104997/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 17391389 - 07º D.P. GUARULHOS, 1198/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2104997 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CARVALHO DE MENDONÇA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Gabriel Carvalho de Mendonça foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, II, j, do Código Penal, porque, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 07h10min, na Rua Olímpio Noronha, 117, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 06 porções de crack, com massa líquida de 2,55 gramas, 64 porções de maconha, com massa líquida de 74,50 gramas, e 77 porções de cocaína, com massa líquida de 15,43 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos e avistaram o réu e outros dois sujeitos desconhecidos em atitude

que despertou suspeitas, pois, ao perceberem a viatura, eles se dispersaram, ao mesmo tempo que Gabriel dispensou um saco plástico antes de correr. Os agentes públicos o perseguiram e o detiveram. Feita revista pessoal, logrou-se êxito encontrar no tênis do réu a quantia de R\$ 14,00. Já na sacola que ele dispensou havia as drogas mencionadas (06 porções de crack, 64 porções de maconha e 77 porções de cocaína) e mais R\$ 38,00. O delito foi praticado durante o período de calamidade pública instaurado pela pandemia do Covid-19.

O acusado foi notificado (fl. 101) e apresentou defesa preliminar (fls. 102/106). A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2021 (fls. 107/109).

A Procuradoria-Geral de Justiça insistiu na não formulação de acordo de não persecução penal (fls. 160/172).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, afastamento da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Antônio Marcos Schiavinatto e Leandro Ruyz Gimenes.

Antônio relatou que é o encarregado da equipe e que, durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram um grupo, formado por Gabriel e outros dois indivíduos não identificados, que se dispersou assim que os avistaram. Gabriel, na tentativa de fuga, jogou no chão um saco plástico. Abordaram Gabriel e realizaram busca pessoal nele; dentro de seu tênis do pé direito encontraram R\$ 14,00; na sacola continham 77 invólucros de substância semelhante à cocaína, 64 invólucros de substância semelhante à maconha e 06 invólucros de substância semelhante a crack, bem como a quantia de R\$ 38,00. Indagado, o réu informou que era o seu primeiro dia no tráfico de drogas e que tinha assumido às 06h (fl. 05).

O policial Leandro apresentou relato idêntico (fl. 06).

Perante o Delegado de Polícia, o réu optou por permanecer em silêncio (fl. 09).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Antônio afirmou que não se recordou dos fatos.

Leandro disse que abordaram o réu em local conhecido pela venda de entorpecentes e ele estava com uma quantidade de drogas e dinheiro. Não conhecia o réu. Não se recorda a quantidade de entorpecentes, os tipos, se eram variados e o que o réu disse informalmente quando questionado. O réu ficou nervoso quando viu a viatura e o abordaram. Lembra-se do réu e do dia dos fatos. Havia drogas dentro do tênis do réu, pois, quando foram colocá-lo dentro da viatura, retiraram o tênis dele e encontraram uma porção de drogas. Não se recorda do restante das drogas; só se lembra desta situação. Não se recorda se o réu apresentou algum comprovante da origem lícita do dinheiro encontrado com ele. O réu estava sozinho na abordagem; não se recorda tê-lo visto com outras pessoas. Confirma o depoimento prestado na Delegacia Policial, tem o costume de ler antes de assinar. Estava fardado em serviço.

Em interrogatório, o réu negou a prática do crime. Disse que somente foi buscar maconha para uso próprio e os policiais os abordaram junto com outros dois "moleques", os quais não conhece, mas que trabalhavam traficando. Estava com duas porções de maconhas e R\$ 10,00 quando foi abordado; uma estava em seu bolso e a outra debaixo do tênis. As outras drogas foram jogadas pelos outros indivíduos e caíram bem no seu pé; então os policiais acharam que eram suas. Não conhecia os policiais. Teve passagem na Vara da Infância por tráfico; cumpriu a medida socioeducativa. Falou aos policiais que tinha acabado de chegar para pegar maconha para fumar. A rua é de terra; os policiais estavam de carro; quando chegaram, estava pegando a

maconha da mão do outro indivíduo, momento em que este jogou a sacola. Os outros dois indivíduos eram adolescentes.

Essas são as provas produzidas.

A pretensão acusatória é improcedente.

No que tange à autoria delitiva, o Ministério Público sustenta a tese acusatória nos testemunhos policiais. Essa prova, contudo, não autoriza o desfecho condenatório.

O policial militar Antônio, em juízo, não se recordou dos fatos.

O policial militar Leandro, por sua vez, relatou os fatos de maneira vaga e imprecisa. Ele disse que a abordagem se deu porque o réu ficou nervoso e que havia drogas dentro de seu tênis, não se recordando onde estavam as demais porções dos entorpecentes, o seu tipo e se havia variedade; afirmou, ainda, que o acusado estava sozinho, não se recordando de tê-lo visto com outras pessoas.

Em sede policial, contudo, os agentes públicos narraram que avistaram o réu junto a outros dois indivíduos não identificados e que ele, assim que percebeu a sua presença, dispersou uma sacola, na qual posteriormente constataram a presença dos entorpecentes. Indagado, o réu teria afirmado que era o seu primeiro dia no tráfico e que tinha assumido a função às 06h.

Em interrogatório, Gabriel negou os fatos. Disse que é apenas usuário e que estava comprando drogas dos outros dois indivíduos quando a polícia chegou.

Assim, pelo que se extrai, apesar de o réu estar presente no local, não foi produzida prova segura em juízo acerca de como se deram os fatos, porquanto o relato da única testemunha que se recordou se deu de maneira vaga, imprecisa e contraditória, chegando a inclusive afirmar que o réu estava sozinho quando, na verdade, havia mais dois indivíduos, não podendo ser suprida pela mera confirmação do depoimento prestado na fase administrativa.

Diante deste cenário, há que se reconhecer a fragilidade do acervo probatório, não restando demonstrada, com a segurança exigida para o édito condenatório, a autoria delitiva.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu Gabriel Carvalho de Mendonça da acusação referente à prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, II, j, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, providencie a serventia as anotações de praxe.

P.I.C.

Guarulhos, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA